

## Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjui

Pareiškėjas (įtariamasis):

Karolis Laurinaitis

Asmens kodas: [įrašyti]

Gyvenamoji vieta / korespondencijos adresas: [įrašyti]

El. paštas: laurinitis.karolis@gmail.com

**Baudžiamoji byla:** ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-14599-26

**Skundžiamas aktas:** Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorės Irinos Paulauskienės 2026-06-03 nutarimas „Patenkinti skundą/prašymą iš dalies“ (ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-14599-26), gautas 2026-06-04.

### SKUNDAS

*dėl prokurorės 2026-06-03 nutarimo, kuriuo iš dalies apribota įtariamojo teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga*

Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ajame veiklos skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-14599-26 dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. 2026-05-20 man pareikštas įtarimas ir tą pačią dieną buvau apklaustas įtariamuoju. Kaltės nepripažinau.

2026-06-01 ir 2026-06-02 prokuratūrai pateikiau skundą/prašymą (reg. Nr. AP-16352), kuriame, be kitų reikalavimų, prašiau leisti man ir mano gynėjui susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga (BPK 181 str.).

2026-06-03 nutarimu prokurorė prašymą tenkino tik iš dalies. Leista susipažinti ir daryti kopijas tik aštuonių procesinių dokumentų: 2026-05-10 šaukimo su pareigų išaiškinimu, mane charakterizuojančios medžiagos, 2026-05-19 nutarimo paskirti gynėją, 2026-05-20 pranešimo apie įtarimą, 2026-05-20 teisių išaiškinimo protokolo, 2026-05-20 teisių dėl gynėjo išaiškinimo protokolo, 2026-05-20 įtariamojo apklausos protokolo ir 2026-05-20 nutarimo skirti kardomąją priemonę. Susipažinti su likusia tyrimo medžiaga atsisakyta, motyvuojant tuo, kad tyrimas yra ankstyvoje stadijoje ir kad susipažinimas galėtų pakenkti tolesnei tyrimo eigai ir sėkmei.

Su šia nutarimo dalimi nesutinku ir ją skundžiu dėl toliau nurodytų priežasčių.

#### 1. Dėl įtariamojo teisės į gynybą

Įtariamasis turi teisę žinoti, kuo yra įtariamasis, ir turėti pakankamai laiko bei galimybių gynybai pasirengti. Man jau pareikštas konkretus įtarimas dėl konkrečios nusikalstamos veikos, todėl ši teisė nebėra abstrakti ir turi būti realiai užtikrinama. Galimybė veiksmingai gintis tiesiogiai priklauso nuo galimybės susipažinti su duomenimis, kuriais grindžiamas pats įtarimas.

#### 2. Dėl nepakankamo nutarimo motyvavimo

Pagal BPK 181 straipsnį prokuroras gali neleisti susipažinti su tyrimo duomenimis tik tuo atveju, jei toks susipažinimas pakenktų tyrimo sėkmei, ir privalo surašyti motyvuotą nutarimą. Skundžiamame nutarime apsiribota bendro pobūdžio teiginiu, kad susipažinimas „gali pakenkti

tyrimo eigai ir sėkmei“, tačiau nenurodyta, kaip konkrečiai ir su kuriais būtent dokumentais susipažinimas tyrimui pakenktų. Toks abstraktus motyvavimas neleidžia patikrinti, ar ribojimas iš tikrųjų būtinas.

### **3. Dėl jau atliktų procesinių veiksmų**

Su 2026-05-09 įvykiu susiję veiksmai (būsto apžiūra ar krata, daiktų apžiūra, poėmis ir medžiagos paėmimas) jau atlikti, o jų rezultatai užfiksuoti protokoluose. Šiuose veiksmuose dalyvavau ir aš pats, todėl jų eiga ir turinys man iš esmės yra žinomi. Atskleidus jau užbaigtų veiksmų protokolus, jų rezultatas negali būti pakeistas, sunaikintas ar kitaip sužlugdytas. Todėl atsisakymas leisti susipažinti būtent su šiais dokumentais negali būti pateisinamas būsimo tyrimo sėkmės apsauga.

### **4. Dėl šalių lygiateisiškumo**

Leista susipažinti iš esmės tik su tais dokumentais, kurių turinys man jau žinomas (mano paties apklausos protokolu, teisių išaiškinimu, pranešimu apie įtarimą), o susipažinti su dokumentais, kuriais grindžiamas pats įtarimas (kratos ir poėmio protokolais, daiktų apžiūros protokolu, duomenimis apie paimtos medžiagos pobūdį ir teisinę kvalifikaciją), atsisakyta. Tokioje padėtyje įtariamasis netenka realios galimybės tikrinti įtarimo pagrįstumą, o tai pažeidžia šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus.

### **5. Dėl proporcingumo ir Žmogaus teisių konvencijos**

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies b punktas garantuoja teisę turėti pakankamai laiko ir galimybių gynybai pasirengti, o tai apima ir adekvačią prieigą prie esminės bylos medžiagos. Net jei kai kurių dokumentų atskleidimas šioje stadijoje keltų riziką tyrimui, prieš taikant ribojimą turėjo būti apsvarstyta galimybė leisti susipažinti bent su jau atliktų veiksmų dokumentais. Pritaikytas ribojimas yra platesnis, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 181 straipsniu,

#### **p r a š a u :**

1. Panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorės 2026-06-03 nutarimo dalį, kuria man ir mano gynėjui atsisakyta leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-14599-26 medžiaga, viršijančia aštuonis nutarime nurodytus dokumentus.
2. Įpareigoti prokurorę leisti man ir mano gynėjui susipažinti ir daryti kopijas papildomai šių byloje esančių dokumentų:
  - būsto apžiūros ar kratos protokolo;
  - poėmio protokolo;
  - daiktų apžiūros protokolo;

- dokumentų ir duomenų apie paimtos medžiagos pobūdį, kiekį ir teisinę kvalifikaciją, įskaitant pirminio testo ir specialisto tyrimo (ekspertizės) duomenis, jei jie jau yra byloje;
- duomenų apie paimtos medžiagos pakuotę, mėginio paėmimą ir saugojimą.

**PRIDEDAMA:**

1. Skundžiamo 2026-06-03 nutarimo nuorašo kopija, [N] lapai.

Data: 2026-06-\_\_\_\_\_

Karolis Laurinaitis

(parašas) \_\_\_\_\_